



สัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase Agreement)

สัญญาเลขที่ AGA/81-LA2026

สัญญาเช่าซื้อ (“สัญญา”) ฉบับนี้ ทำขึ้นที่ บริษัท อาไจล์ แอสเซตส์ จำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569

โดยและระหว่าง:

1. บริษัท อาไจล์ แอสเซตส์ จำกัด (โดยนายพรพชา เริงพิทยา และ นายกอบพงษ์ ตรีสุชี กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0115558012195 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายที่ 1”)
2. บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) (โดยนางสาวปฐมา พรประภา และนายประพล พรประภา กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107546000130 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายที่ 2”)

(ซึ่ง 1. และ 2. ต่อไปจะเรียกรวมว่า “ผู้ให้เช่าซื้อ”) และ

3. บริษัท นันทวรรณ กรีนดรีมส์ จำกัด (โดยนางสาวรัตนา หมู่ทอง กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 4 ตำบลวังจุก อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0145554003035 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้เช่าซื้อ”)

โดยที่

- ก. ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะเช่าซื้อทรัพย์สินจากผู้ให้เช่าซื้อ
- ข. ผู้ให้เช่าซื้อตกลงจะให้เช่าซื้อทรัพย์สินแก่ผู้เช่าซื้อตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้



- ค. ผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายที่ 1 ประสงค์จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ให้เช่าซื้อในการติดต่อประสานงานกับผู้ให้เช่าซื้อเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ (“ตัวแทนเช่าซื้อ”)
- ง. ผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายที่ 2 ตกลงจะให้ผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายที่ 1 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเช่าซื้อ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ขึ้น โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. การถือกรรมสิทธิ์รวม

ผู้ให้เช่าซื้อตกลงให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 ของสัญญาฉบับนี้ เป็นไปตามสัดส่วนดังต่อไปนี้

ผู้ให้เช่าซื้อ	สัดส่วนกรรมสิทธิ์รวม (ร้อยละ)
ผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายที่ 1	20 (ยี่สิบ)
ผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายที่ 2	80 (แปดสิบ)

2. รายละเอียดของทรัพย์สินที่เช่าซื้อ

- 2.1. ผู้ให้เช่าซื้อตกลงให้เช่าซื้อ และผู้เช่าซื้อตกลงเช่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- (2.1.1) เครื่องเป่าขวดพลาสติก PET Auto 6 cav. "F6MV" พร้อมแม่พิมพ์ 1 ชุด ราคา 4,119,500 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (2.1.2) เครื่องบรรจุน้ำ XGF 40-40-12 (Air conveyor, Outlet conveyor, Online cap sterilization, Lamp Checker, Cap loader) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ราคา 3,905,500 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)



- (2.1.3) เครื่องพ่นฉลาก OPP Hot Glue Labelling machine PM-RT1 5 with Blowing Dryer cabinet พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ราคา 3,544,375 บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (2.1.4) เครื่องแพ็คโพลีเอทิลีน PE wrapping machine PM-WM35 (Automatic PE Film) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ราคา 3,343,750 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (2.1.5) เครื่องจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติ HT MD Automatic Palletizer พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ราคา 3,745,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (2.1.6) เครื่องบรรจุ XGF 40-40-12 กำลังการผลิต 12,000 ขวดต่อชั่วโมง 1,500 มล. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ราคา 3,905,500 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (2.1.7) สายพาน Convonyer + Blowerinline จำนวน 16 เมตร ราคา 224,700 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (2.1.8) สายพาน Convonyer + Buffer จำนวน 142 เมตร ราคา 2,619,360 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (2.1.9) เครื่องพ่นฉลาก TPJ-RL-120 PP (12,000-15,000) ต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ Starwheels + Drum ชุด 600 ml. และพร้อมอุปกรณ์ Starwheels + Drum ชุด 1,500 ml. จำนวน 1 ชุด ราคา 3,959,000 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 29,366,685 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)



ซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบในข้อ 2.1 ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า (“ทรัพย์สินที่เช่าซื้อ”) และผู้ให้เช่าซื้อตกลงให้ผู้เช่าซื้อทรัพย์สินที่เช่าซื้อตามสัดส่วนกรรมสิทธิ์รวมที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ของสัญญาฉบับนี้

- 2.2. ผู้ให้เช่าซื้อตกลงเช่าซื้อทรัพย์สินไปเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับ โรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม และรับจ้างผลิตน้ำดื่มในแบรนด์ของลูกค้านของผู้ให้เช่าซื้อ เท่านั้น ณ สำนักงานใหญ่เลขที่ 39 หมู่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร (“สถานที่ตั้ง”) แต่หากภายหลังจากการเช่าทำสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อจำเป็นต้องทำการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่เช่าซื้อจากสถานที่ตั้งเดิมที่เคยแจ้งไว้ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่เช่าซื้อออกจากสถานที่ตั้งเดิม
- 2.3. การเช่าซื้อทรัพย์สินที่เช่าซื้อ (ตามสภาพ) ผู้ให้เช่าซื้อตกลง ยินยอม และรับทราบให้ผู้ให้เช่าซื้อมิได้ให้คำรับรองแต่อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความเสียหายและความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่เช่าซื้อ และผู้ให้เช่าซื้อมิได้ให้การรับประกันใด ๆ ในเรื่องสภาพของทรัพย์สินที่เช่าซื้อดังกล่าว และผู้ให้เช่าซื้อตกลงจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ สำหรับความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่เช่าซื้อ หรือการถูกรอนสิทธิจากทรัพย์สินที่เช่าซื้อที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นภายหลังจากวันที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับมอบและตรวจสอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อ รวมทั้งไม่มีสิทธิในการยึดเหนี่ยวหรือระงับการชำระค่าเช่าซื้อหรือเงินอื่นใดที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อจนกว่าจะครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุในสัญญาฉบับนี้
3. ค่าเช่าซื้อ การชำระค่าเช่าซื้อ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 - 3.1. ผู้ให้เช่าซื้อตกลงชำระค่าเช่าซื้อในราคา 29,366,685 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสามแสนหกพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) (“ค่าเช่าซื้อ”) ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. และตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3.2 ของสัญญาฉบับนี้



3.2. การชำระค่าเช่าซื้อ

- (ก) ผู้เช่าซื้อตกลงชำระเงินค่าเช่าซื้อครั้งแรก (Down Payment) (“เงินดาวน์”) ในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาทรัพย์สินที่เช่าซื้อ คิดเป็นเงินจำนวน 5,873,337 บาท (ห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในวันที่เข้าทำสัญญาฉบับนี้ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้เงินดาวน์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าเช่าซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าซื้อทุกฝ่ายจะชำระเงินค่าเครื่องจักรส่วนที่เหลือ (ที่หักด้วยเงินดาวน์) ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อตามสัดส่วนในข้อ 1 โดยตกลงให้ชำระงวดแรกภายในเดือนมิถุนายน 2569 และจะชำระงวดต่อไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ตกลงไว้กับผู้ให้เช่าซื้อ และตกลงจะชำระค่าเครื่องจักรที่เหลือทั้งหมดต่อเมื่อผู้ให้เช่าซื้อได้รับเครื่องจักร คิดตั้ง ทดสอบ ใช้งานได้โดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

- (ข) ผู้เช่าซื้อตกลงชำระเงินค่าเช่าซื้อที่เหลือทั้งหมด (จำนวนค่าเช่าซื้อที่หักด้วยเงินดาวน์) ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,493,348 บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ ที่อัตราร้อยละ 9 (เก้า) ต่อปี โดยผ่อนชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวด งวดละ 665,644.86 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (โดยแต่ละงวดเรียกว่า “ค่างวดการเช่าซื้อ”)

- (ค) ผู้เช่าซื้อตกลงจะชำระค่างวดการเช่าซื้อให้แก่ผู้ให้เช่าซื้องวดแรก ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 และจะชำระค่าเช่าซื้อแต่ละงวดให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน จนกว่าจะชำระค่างวดการเช่าซื้อให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อครบถ้วนตามจำนวน รวมทั้งสิ้น 48 งวด โดยงวดสุดท้าย กำหนดชำระภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2573

3.3. ค่าอากรแสตมป์

ผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องชำระค่าอากรแสตมป์สำหรับการทำสัญญาฉบับนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 29,871 บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยตกลงชำระ ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ และมีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษีอากรอื่นๆ



ในการทำเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ แต่เพียงผู้เดียว (เว้นแต่ ค่าอากรแสตมป์ และค่าภาษีอากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ (หากมี)) และหากผู้ให้เช่าซื้อได้ชำระค่าอากรแสตมป์ หรือค่าภาษีอากรอื่น ๆ ไปแทนผู้เช่าซื้ออันเนื่องมาจากการที่ผู้เช่าซื้อชำระล่าช้าหรือไม่ชำระเงินค่าอากรดังกล่าว ผู้เช่าซื้อต้องชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อเต็มจำนวน

3.4. ค่าบริการอันเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้

ผู้เช่าซื้อตกลงและยินยอมชำระค่าบริการในการจดทะเบียน และ/หรือจดจำนองทรัพย์สินหลักประกันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และค่าบริการในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (ถ้ามี) หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ โดยตกลงชำระ ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้

3.5. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหลักประกัน หรือ กรรมสิทธิ์เครื่องจักร

ผู้เช่าซื้อตกลงยินยอมรับผิดชอบบรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินหลักประกัน หรือ จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (ถ้ามี)

3.6. ผู้เช่าซื้อตกลงยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อนำเงินที่ได้รับชำระในแต่ละครั้งตามสัดส่วนในข้อ 1. นำไปหักหรือรับชำระหนี้ส่วนใด ก่อน-หลัง ได้ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้เช่าซื้อกำหนดไว้ และผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อทั้งสองฝ่ายทำการปรับปรุงบัญชี และ/หรือ รายการรับชำระหนี้ได้ โดยผู้เช่าซื้อตกลงให้เป็นดุลยพินิจของผู้ให้เช่าซื้อ

3.7. กรณีที่มีค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่เชิ่คส่งจ่ายล่วงหน้าเพื่อชำระหนี้ ไม่อาจขึ้นเงินได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ/หรือ ในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเชิ่คข้ามเขต และ/หรือ กรณีอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับเชิ่คส่งจ่ายล่วงหน้าโดยมิใช่ความผิดของผู้ให้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อตกลงชำระให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อทั้งสองฝ่ายในสัดส่วนตามข้อ 1. ของสัญญาฉบับนี้ ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าซื้อกำหนด



4. วิธีการชำระเงิน

4.1. ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อต้องชำระเงินใด ๆ ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อตกลงชำระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อในรูปแบบเช็คธนาคารสั่งจ่ายล่วงหน้าในนามผู้ให้เช่าซื้อแต่ละราย ตามจำนวนเงินค่างวดการเช่าซื้อในแต่ละงวด จำนวนงวดละ 2 (สอง) ฉบับ (สั่งจ่ายในนามของผู้ให้เช่าซื้อแต่ละรายตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. ของสัญญาฉบับนี้) รวมทั้งสิ้น 48 งวด โดยให้ถือว่าเป็นการชำระค่างวดการเช่าซื้อในแต่ละงวด ต่อเมื่อได้มีการขึ้นเงินและได้รับชำระเต็มจำนวนจากธนาคารดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้เช่าซื้อได้ส่งมอบเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าไว้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ งวดละ 2 (สอง) ฉบับ รวมทั้งสิ้น 48 งวด เป็นเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 96 ฉบับ (สำหรับค่างวดเช่าซื้องวดที่ 1 ถึง งวดที่ 48) ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้แล้ว

4.2. ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระตามที่ระบุในข้อ 4.1 ของสัญญาฉบับนี้เป็นรูปแบบอื่น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

4.3. ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อประสงค์จะชำระหนี้ด้วยวิธีการอื่นใด และ/หรือ เนื่องจากมีเหตุผิคนัดชำระ ชำระเบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ให้ผู้เช่าซื้อดำเนินการชำระผ่านบัญชีธนาคาร **ชื่อบัญชี บริษัท อาโกล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 025-3-77662-5**

4.4. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าถ้าวันครบกำหนดชำระเงินใด ๆ มิใช่วันทำการ ก็ให้เงินจำนวนนั้น ๆ ถึงกำหนดชำระในวันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระนั้น



5. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่าซื้อ

5.1. การใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อ

- (ก) ผู้เช่าซื้อจะใช้สอยทรัพย์สินที่เช่าซื้อสำหรับตนเอง หรือในธุรกิจของผู้เช่าซื้อและ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 ของสัญญาฉบับนี้เท่านั้น ด้วยความระมัดระวังในระดับวิญญูชนที่พึงใช้สำหรับทรัพย์สินประเภทนั้น ๆ ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้เช่าซื้อใช้ และ/หรือ ยินยอมให้บุคคลอื่นใดใช้ ให้เช่าช่วง จำนำ จำนอง ยักยอก เคลื่อนที่หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อทรัพย์สินที่เช่าซื้อโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าซื้อทุกกรณี
- (ข) ผู้เช่าซื้อจะดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ดี ในระดับวิญญูชนที่พึงใช้ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของตน และจัดให้มีการซ่อมแซมที่ดี รวมถึงการบำรุงรักษาทรัพย์สินตามกำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษาด้วย ผู้เช่าซื้อตกลงแจ้งให้ตัวแทนผู้ให้เช่าซื้อทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ถ้าทรัพย์สินไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหายหรือสูญหาย หรือถูกทำลาย หรือผู้เช่าซื้อไม่ได้ใช้ทรัพย์สินเป็น **ระยะเวลาเกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน**
- (ค) ผู้เช่าซื้อจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพ ดัดแปลง แก้ไข หรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าซื้อ อุปกรณ์ หรืออะไหล่ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินด้วยประการใด ๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าซื้อ

5.2. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม

ผู้เช่าซื้อตกลงชำระและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวง และ/หรือ การดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างอันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่าซื้อตามรายละเอียดและข้อกำหนดที่ผู้ให้เช่าซื้อกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด



5.3. การเข้าถึงข้อมูลการใช้งานและการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน

ผู้เช่าซื้อยินยอมและอนุญาตให้ตัวแทนเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อ ตัวแทน หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบจากตัวแทนเช่าซื้อหรือผู้ให้เช่าซื้อ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตทรัพย์สินที่เช่าซื้อ หรือ ตัวแทนจำหน่าย ให้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลการใช้งานทรัพย์สินที่เช่าซื้อทั้งในการใช้งานและการบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของทรัพย์สินที่เช่าซื้อได้ในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะกระทำผ่านทางระบบออนไลน์ หรือทางการติดต่อสื่อสารใด ๆ ทั้งนี้ หากตัวแทนเช่าซื้อหรือผู้ให้เช่าซื้อตรวจพบว่าทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินที่เช่าซื้อ เสียหาย ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมแก่การใช้งาน ตัวแทนเช่าซื้อจะดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้เช่าซื้อเพื่อให้ทราบเรื่องดังกล่าว และให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินในการนี้ ผู้เช่าซื้อตกลงที่จะทำการซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีและเหมาะสมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้อถือเป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อเอง

5.4. การรับประกันและการบริการบำรุงรักษาทรัพย์สินโดยผู้ผลิต

การรับประกันและการบริการบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เช่าซื้อ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิตทรัพย์สินที่เช่าซื้อกำหนดไว้ทุกประการ

5.5. การประกันภัยทรัพย์สิน

ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าซื้อตกลงจะทำประกันภัยทรัพย์สินกับบริษัทประกันภัยที่ผู้ให้เช่าซื้อยอมรับ โดยเงื่อนไขการเอาประกันภัยจะเป็นไปตามที่ผู้ให้เช่าซื้อกำหนด และผู้เช่าซื้อตกลงชำระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี จำนวนเงิน 93,040.47 บาท (เก้าหมื่นสามพันสี่สิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ด้วยวิธีการส่งจ่ายเช็คล่วงหน้าในนามผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายที่ 1 ให้ครบถ้วนตามจำนวนปีของอายุสัญญา และมอบไว้ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายที่ 1 ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยแทนผู้เช่าซื้อ โดยหากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายจริงต่ำกว่ายอดเงินตามเช็ค ผู้ให้เช่าซื้อจะคืนเงินส่วนเกินให้ แต่หากเบี้ยประกันภัยจริงสูงกว่ายอดเงินตามเช็ค ผู้เช่าซื้อตกลงชำระส่วนที่ขาดเพิ่มทันทีภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่าซื้อที่มีสิทธิเข้าชำระค่าเบี้ยประกันภัยแทนไปก่อนเพื่อความคุ้มครองมีผลต่อเนื่อง และให้ถือว่าเงินจำนวนที่ได้สำรองจ่ายไปนั้นเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายซึ่งผู้เช่าซื้อต้องมีหน้าที่ชำระคืนทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คฉบับใดฉบับหนึ่ง ผู้เช่าซื้อตกลงให้ผู้ให้เช่าซื้อทวงไว้ซึ่งสิทธิในการดำเนินคดีกับผู้เช่าซื้อจนกว่าคดีจะถึงที่สุดทั้งในทางแพ่งและทางอาญาที่เกี่ยวข้องจากการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คดังกล่าว



6. หลักประกัน

6.1. ในวันที่เข้าทำสัญญาฉบับนี้และตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าซื้อตกลงจัดหาหลักประกันให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ โดยมูลค่าของหลักประกัน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 6.4 ของสัญญาฉบับนี้จะต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 19,641,298 บาท หรือตามที่ผู้ให้เช่าซื้อเห็นสมควร

6.2. ในการทำสัญญาเช่าซื้อฉบับนี้ ผู้เช่าซื้อได้ตกลงทำสัญญาค้ำประกันโดยบุคคลภายนอก (“บุคคลค้ำประกัน”)

(ก) สัญญาค้ำประกันโดยบุคคลภายนอก: 1.นางสาวรัตนา หมู่ทอง 2. นายทวีป คล้ายสุบรรณ์ โดยผู้ค้ำประกันอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว มีแหล่งรายได้ชัดเจนและมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ผู้ให้เช่าซื้อกำหนด โดยผู้ให้เช่าซื้อขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจฝ่ายเดียวในการพิจารณาคุณสมบัติในการเลือกบุคคลผู้เป็นคู่ค้ำประกัน เพื่อเข้าค้ำประกันแทนหรือเพิ่มเติมเพื่อค้ำประกันหนี้สินใดๆภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้

6.3. ผู้เช่าซื้อตกลงว่าบรรดาทรัพย์สินดังต่อไปนี้ (“ทรัพย์สินหลักประกัน”) เป็นหลักประกันหนี้ และ/หรือ ภาระใด ๆ ทั้งหมดของผู้เช่าซื้อที่มีต่อผู้ให้เช่าซื้อ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือ จะมีต่อไปในภายหน้า

(ก) การจำนองที่ดิน : ที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 4541 เล่ม 46 หน้า 41 ราว 5142 III 7230 เลขที่ดิน 261 หน้าสำรวจ 1878 ตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก อำเภอนิคมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันของนายทวีป คล้ายสุบรรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6

(ข) การจำนองที่ดิน : ที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 6054 เล่ม 61 หน้า 54 ราว 5142 III 7230 เลขที่ดิน 264 หน้าสำรวจ 1427 ตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก อำเภอนิคมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันของนายทวีป คล้ายสุบรรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6



- (ค) การจำนองที่ดิน : ที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 6055 เล่ม 61 หน้า 55 ระวัง 5142 III 7230 เลขที่ดิน 265 หน้าสำรวจ 1428 ตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก อำเภอนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันของนายทวีป คล้ายสุบรรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
- (ง) การจำนองที่ดิน : ที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 10437 เล่ม 105 หน้า 37 ระวัง 5142 III 7230 , 7228 เลขที่ดิน 380 หน้าสำรวจ 1480 ตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก อำเภอนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันของนายทวีป คล้ายสุบรรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
- (จ) การจำนองที่ดิน : ที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 10438 เล่ม 105 หน้า 38 ระวัง 5142 III 7230 , 7228 เลขที่ดิน 382 หน้าสำรวจ 1481 ตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก อำเภอนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันของนายทวีป คล้ายสุบรรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
- (ฉ) การจำนองที่ดิน : ที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 11500 เล่ม 115 หน้า 100 ระวัง 5142 III 7230 , 7228 เลขที่ดิน 385 หน้าสำรวจ 1899 ตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก อำเภอนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันของนายทวีป คล้ายสุบรรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
- (ช) การจำนองที่ดิน : ที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 13157 เล่ม 132 หน้า 57 ระวัง 5142 III 7230 , 7228 เลขที่ดิน 422 หน้าสำรวจ 2061 ตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก อำเภอนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันของนายทวีป คล้ายสุบรรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6



นอกจากนี้ ผู้ให้เช่าซื้อที่มีสิทธิกำหนดให้ผู้เช่าซื้อจัดหาหลักประกันประเภทอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้เช่าซื้อเห็นสมควรมาเป็นหลักประกันหนี้ และ/หรือ ภาระใด ๆ ทั้งหมดของผู้เช่าซื้อที่มีต่อผู้ให้เช่าซื้อ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า

- 6.4. คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายตกลงว่าสิทธิของผู้ให้เช่าซื้อเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามข้อ 6.3 ของสัญญานี้ นั้น เป็นไปตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. ของสัญญานี้
- 6.5. ในกรณีที่ทรัพย์สินหลักประกันเป็นที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ เครื่องจักร และ/หรือหลักประกันอื่น ผู้เช่าซื้อตกลงจะดำเนินการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าวโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับของผู้ให้เช่าซื้อ (“ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน”) และผู้เช่าซื้อจะดำเนินการให้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน **ทบทวนมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันทุก 4 ปี** นับแต่วันที่ของสัญญานี้ และ/หรือให้เป็นดุลพินิจของผู้ให้เช่าซื้อ
- 6.6. ในกรณีที่ทรัพย์สินหลักประกันเป็นสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ เครื่องจักร ผู้เช่าซื้อตกลงจัดให้มีการทำประกันภัยทรัพย์สินบนสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ เครื่องจักรที่เป็นทรัพย์สินหลักประกันกับบริษัทประกันภัยที่ผู้ให้เช่าซื้อยอมรับ ตลอดระยะเวลาจนกว่าผู้เช่าซื้อจะชำระหนี้ตามสัญญานี้จนครบถ้วน โดยผู้เช่าซื้อจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันและค่าจ้าง และให้ผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. ของสัญญานี้
- 6.7. ผู้เช่าซื้อตกลงว่าหากมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันลดลงน้อยกว่ามูลค่าตามที่ระบุในข้อ 6.1 ของสัญญานี้ ผู้เช่าซื้อจะนำทรัพย์สินเพิ่มเติมมาเป็นทรัพย์สินหลักประกันจนครบมูลค่าตามที่ระบุในข้อ 6.1 ของสัญญานี้ **ภายใน 30 (สามสิบ) วัน** นับจากวันที่ผู้เช่าซื้อได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่าซื้อ

หากผู้เช่าซื้อประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการหาทรัพย์สินเพิ่มเติมมาเป็นทรัพย์สินหลักประกัน ผู้เช่าซื้อจะต้องแจ้งให้ตัวแทนเช่าซื้อทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนครบกำหนด **ในวาระแรกไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน** และหากผู้ให้เช่าซื้อตกลงยินยอมให้ขยายระยะเวลาในการหาทรัพย์สินเพิ่มเติมมาเป็นทรัพย์สินหลักประกัน ให้ถือว่าผู้ให้เช่าซื้อยินยอมให้ขยายระยะเวลาเฉพาะคราวดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ระยะเวลา หรือ การยินยอมดังกล่าว ให้เป็นดุลพินิจของผู้ให้เช่าซื้อ



- 6.8. โดยไม่คำนึงถึงข้อ 6.1 ของสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าซื้อตกลงว่าในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ร้องขอให้ผู้เช่าซื้อจัดหาทรัพย์สินเพิ่มเติมมาเป็นทรัพย์สินหลักประกัน ผู้เช่าซื้อตกลงจัดหาทรัพย์สินเพิ่มเติมแก่ผู้ให้เช่าซื้อภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับจากวันที่ผู้ให้เช่าซื้อร้องขอ ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าซื้อตกลงว่าจะไม่ใช้สิทธิในข้อนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
- 6.9. ผู้เช่าซื้อตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียน ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักประกัน หรือการให้หลักประกันใด ๆ ตามที่ระบุในข้อ 6.3 ของสัญญาฉบับนี้ แต่เพียงผู้เดียว
- 6.10. ภายหลังจากที่ผู้เช่าซื้อได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อตกลงจะดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อส่งคืนหลักประกันดังกล่าวแก่ผู้เช่าซื้อ ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน หลังจากผู้เช่าซื้อได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้เสร็จสิ้นดังกล่าว
- 6.11. ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อมีการนำทรัพย์สินหลักประกันมาเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ ถ้าผู้ให้เช่าซื้อบังคับหลักประกันไม่ว่าจะด้วยวิธีการขายทอดตลาดแล้ว ได้เงินสุทธิไม่พอชำระหนี้ หรือเอาทรัพย์สินหลักประกันหลุดเป็นสิทธิและราคาทรัพย์สินหลักประกันนั้นต่ำกว่าจำนวนหนี้ที่อยู่เท่าใด ผู้เช่าซื้อยอมชำระหนี้ที่ขาดจำนวนนั้นจากทรัพย์สินอื่นของผู้เช่าซื้อให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. ของสัญญาฉบับนี้ จนครบถ้วน
- 6.12. กรณีที่มีเครื่องจักรเป็นทรัพย์สินหลักประกัน ผู้เช่าซื้อยินยอมและอนุญาตให้ผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตัวแทน หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบจากผู้ให้เช่าซื้อ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตทรัพย์สิน หรือตัวแทนจำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ให้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลการใช้งานทรัพย์สินหลักประกันทั้งในการใช้งานและการบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของทรัพย์สินหลักประกันได้ในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะกระทำผ่านทางระบบออนไลน์ หรือทางการติดต่อสื่อสารใด ๆ ทั้งนี้ หากผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตรวจพบว่า ทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินเสียหาย ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมแก่การใช้งาน ตัวแทนเช่าซื้อจะดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้เช่าซื้อเพื่อให้ทราบเรื่องดังกล่าว และให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินในการนี้ ผู้เช่าซื้อตกลงที่จะทำการซ่อมแซมทรัพย์สินหลักประกันให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีและเหมาะสมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าซื้อกำหนด โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อแต่เพียงผู้เดียว



7. การโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้เช่าซื้อ

เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อ และค่าใช้จ่าย ๆ ที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้ตามสัญญาเงินครบถ้วน ผู้ให้เช่าซื้อตกลงให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อเป็นของผู้เช่าซื้อทันที โดยผู้เช่าซื้อตกลงชำระค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

8. การผิณฑ์ชำระหนี้

หากผู้เช่าซื้อผิณฑ์ชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าซื้อยินยอมตกลงชำระค่าปรับกรณีผิณฑ์ชำระหนี้ใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ ในอัตราร้อยละ 18 (สิบแปด) ต่อปี บนจำนวนต้นเงินงวดที่ผิณฑ์ชำระ นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ นั้น ๆ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ผู้เช่าซื้อได้ชำระหนี้ค้างชำระจนครบถ้วน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยผิณฑ์ชำระหนี้ ผู้เช่าซื้อตกลงยินยอมชำระอัตราดอกเบี้ยผิณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ให้เช่าซื้อกำหนด และไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยผิณฑ์นั้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้ให้เช่าซื้อทั้งสองฝ่ายไม่ต้องบอกกล่าวผู้เช่าซื้อล่วงหน้า และมีต้องได้รับความยินยอมจากผู้เช่าซื้อก่อน โดยคู่สัญญาทั้งสามฝ่ายถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไป จนกว่าผู้เช่าซื้อจะชำระค่างวดเช่าซื้อแก่ผู้ให้เช่าซื้อจนครบถ้วน

9. การบอกเลิกสัญญา

- 9.1. กรณีหากผู้เช่าซื้อผิณฑ์ไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดหนึ่งงวดใด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ สัญญาและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักประกันหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ให้เช่าซื้อทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน เป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าซื้อได้รับความเสียหาย ผู้ให้เช่าซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ภายใต้บทบัญญัติตามกฎหมาย โดยเมื่อมีการเลิกสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าซื้อตกลงว่าบรรดาเงินที่ผู้เช่าซื้อได้เข้ามาแล้วแต่ก่อน ให้เป็นของผู้ให้เช่าซื้อ และผู้ให้เช่าซื้อจะมีสิทธิที่จะกลับเข้าครองทรัพย์สินที่เช่าซื้อได้



- 9.2. ผู้ให้เช่าซื้อทั้งสองฝ่ายมีสิทธิได้รับลดใช้บรรดาค่าใช้จ่าย ค่าฤชาธรรมเนียม หรือค่าธรรมเนียมทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมาย การทวงถาม การค้นหา ติดตามตัวผู้เช่าซื้อ หรือทรัพย์สิน และการติดตามเอาทรัพย์สินคืนมาจากการครอบครองของผู้เช่าซื้อ หรือบุคคล ห้างร้าน หรือบริษัทอื่นใด

10. การบอกกล่าว

การติดต่อหรือบอกกล่าวซึ่งทำขึ้นโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือหากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอาจส่งโดยทางโทรสารหรือส่งทางไปรษณีย์ หรือให้คนนำไปส่งเองก็ได้ ให้ส่งไปยังคู่สัญญาทุกฝ่ายตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นของสัญญาฉบับนี้ และให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าวนั้น ได้ส่งโดยชอบแล้วเมื่อได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ส่งโดยบุคคล (By Hand) ให้มีผลเมื่อได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าว
- (ข) ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้มีผลภายในวันที่กำหนดในใบตอบรับทางไปรษณีย์หรือใบรับที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น
- (ค) ในกรณีที่ส่งทางโทรสาร ให้มีผลเมื่อครบกำหนด 1 (หนึ่ง) วัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือบอกกล่าว
- (ง) ในกรณีที่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลในวันถัดไป

หนังสือบอกกล่าวหรือหนังสือติดต่อใด ๆ ที่ได้กระทำขึ้นตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น แต่วันที่การส่งหนังสือบอกกล่าวหรือหนังสือติดต่อใด ๆ มีผลนั้นมีในวันทำการ หรือการส่งโดยบุคคลนั้น ได้รับเมื่อเลิกเวลาทำการแล้ว ในสถานที่ที่ได้รับเอกสารดังกล่าว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบในวันทำการของสถานที่นั้นในวันถัดไป

หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการเปลี่ยนสถานที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ ในกรณีเช่นนี้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่จะส่งคำบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งดังกล่าว



11. การโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่

ผู้ให้เช่าซื้อที่มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะจำหน่าย จ่ายโอน สิทธิ และ/หรือ หน้าที่ มอบ จำนำ ก่อภาระผูกพัน นำไปวางประกัน หรือจำหน่ายโดยการอื่น ซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสิทธิ กรรมสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ให้เช่าซื้อตามสัญญาฉบับนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน และให้บุคคลผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่สามารถรับไปทั้งสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้และเอกสาร ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าซื้อที่ประสงค์จะโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่จะมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้เช่าซื้อภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่มีการโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่

12. การใช้สิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช้สิทธิหรือล่าช้าในการใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ มิให้ถือว่าการไม่ใช้สิทธิหรือการล่าช้าดังกล่าวเป็นการละสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายนั้น

13. การแยกต่างหากของสัญญา

ข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาฉบับนี้แต่ละข้อเป็นอิสระต่างหากจากกัน หากข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งภายใต้สัญญาลบฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่อาจบังคับใช้ได้ตามกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ถือว่าข้อสัญญาหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ในสัญญาฉบับนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

14. ต้นฉบับหรือตัวจริง บรรดาสรรพเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญานี้

บรรดาต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารใด ที่เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าซื้อฉบับนี้ทั้งที่มีอยู่ก่อนหรือในขณะที่ทำสัญญาลบฉบับนี้ หรือที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังโดยความตกลงและยินยอมของคู่สัญญาทั้งสามฝ่าย รวมตลอดถึงเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ (ถ้ามี) คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายตกลงให้ถือเอาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่ง และเป็นสาระสำคัญของสัญญาเช่าซื้อฉบับนี้ด้วยทุกประการ



15. การแก้ไขสัญญา

รายละเอียดในสัญญาลงนามฉบับนี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายมิได้ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนั้น จะ ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามสัญญาลงนามฉบับนี้ และให้ถือว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาลงนามฉบับนี้

16. กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาลงนามฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับสัญญาลงนามฉบับนี้ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างคู่สัญญาให้นำเสนอต่อศาลไทยที่มีเขตอำนาจ

(คู่สัญญาลงนามในหน้าถัดไป)



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นมา 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความและเข้าใจในสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานในการทำสัญญานี้ คู่สัญญาจึงลงนามในสัญญาฉบับนี้ต่อหน้าพยาน ณ วันที่ซึ่งได้ระบุไว้ในหน้าแรกของสัญญาฉบับนี้

ผู้ให้เข้าชื่อฝ่ายที่ 1: บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด	ผู้เข้าชื่อ: บริษัท นันทวรรณ กรีนดรีมส์ จำกัด
ชื่อ: นายพรรษา เริงพิทยา	ชื่อ: นางสาวรัตนา หมู่ทอง
ชื่อ: นายกอบพงษ์ ศรีสุชี	
ตำแหน่ง: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด	ตำแหน่ง: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นันทวรรณ กรีนดรีมส์ จำกัด
พยาน:	พยาน:
()	()



AGILE ASSETS
Company Limited

0 2000 9392

0115558012195

www.agileassets.co.th

20 Moo1 Sukhumvit Road
Bangmuangmai, Muang
Samut Prakan 10270



ผู้ให้เข้าซื้อฝ่ายที่ 2: บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ: นางสาวปฐมา พรประภา

ชื่อ: นายประพล พรประภา

ตำแหน่ง: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

พยาน:

()



AGILE ASSETS
Company Limited

0 2000 9392

0115558012195

www.agileassets.co.th

20 Moo1 Sukhumvit Road
Bangmuangmai, Muang
Samut Prakan 10270



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

ทรัพย์สินที่เข้าซื้อ



AGILE ASSETS
Company Limited

0 2000 9392

0115558012195

www.agileassets.co.th

20 Moo1 Sukhumvit Road
Bangmuangmai, Muang
Samut Prakan 10270



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

รายละเอียดค่าเช่าซื้อแต่ละงวดและวิธีการคำนวณค่างวดการเช่าซื้อ



AGILE ASSETS
Company Limited

0 2000 9392

0115558012195

www.agileassets.co.th

20 Moo1 Sukhumvit Road
Bangmuangmai, Muang
Samut Prakan 10270



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
รายละเอียดการส่งมอบเครื่องจักร



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4

ข้อตกลงและหลักฐานการส่งมอบเช็คส่งจ่ายล่วงหน้า สำหรับการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าซื้อเลขที่ **AGA/81-LA2026 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2569** โดยคู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงและยืนยัน ดังนี้

1. **การส่งมอบเช็ค :** ผู้เช่าซื้อตกลงส่งมอบเช็คส่งจ่ายล่วงหน้า สำหรับการชำระค่าเช่าซื้อให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ จำนวนทั้งสิ้น **96 ฉบับ** เพื่อเป็นการชำระค่างวดเช่าซื้อ (งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 48) โดยแบ่งชำระเป็นงวด งวดละ 2 ฉบับ ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อแต่ละฝ่าย ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเช็คส่งจ่ายล่วงหน้าแนบมานี้
2. **รายละเอียดการชำระ :** เช็คแต่ละฉบับจะถูกส่งจ่ายให้ในนามผู้ให้เช่าซื้อแต่ละฝ่าย โดยระบุจำนวนเงินและวันที่ครบกำหนดชำระในแต่ละงวดให้สอดคล้องกับ "รายละเอียดค่าเช่าซื้อแต่ละงวดและวิธีการคำนวณค่างวดการเช่าซื้อ" ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ของสัญญาเช่าซื้อฉบับนี้
3. **การยืนยันรายละเอียดและสำเนาภาพถ่ายเช็ค :** คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงให้ถือว่า "ใบรับเช็ค" หรือ "สำเนาภาพถ่ายเช็คทั้งหมด" ที่มีการลงนามรับมอบโดยผู้ให้เช่าซื้อแต่ละฝ่าย ณ วันที่ทำสัญญานี้ เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ และให้มีผลผูกพันตามกฎหมายเสมือนว่าได้มีการระบุรายละเอียดเช็คทุกฉบับไว้ในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดทุกประการ
4. **ความรับผิดชอบทางอาญา :** ผู้เช่าซื้อยืนยันและรับรองว่าเช็คทุกฉบับที่ส่งมอบเป็นเช็คที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย หากเช็คฉบับใดถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่าซื้อยอมรับว่าตนมีเจตนาหรืออาจเล็งเห็นผลที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น และยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อดำเนินคดีตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยพลัน
5. **ความเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา :** ข้อตกลงตามเอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าซื้อฉบับนี้ หากความในเอกสารฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับสัญญาเช่าซื้อให้ถือตามข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระหนี้ด้วยเช็ค

ลงชื่อ.....ผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายที่ 1 /ผู้รับเช็ค
(บริษัท อาโอดี แอสเซตส์ จำกัด)

ลงชื่อ.....ผู้เช่าซื้อ/ผู้ส่งมอบเช็ค
(บริษัท นันทวรรณ กรีนครีส์ จำกัด)

ลงชื่อ.....ผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายที่ 2 /ผู้รับเช็ค
(บริษัท วิดีการ จำกัด (มหาชน))



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าติดตามทวงถาม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานกฎหมายดำเนินคดี

**ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากสัญญาตามที่จ่ายไปจริง
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป**

1. ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้	
1.1 กรณีค้างชำระหนึ่งงวด	ไม่เกิน 50 บาท / รอบการทวงหนี้
1.2 กรณีค้างชำระเกินหนึ่งงวด	ไม่เกิน 100 บาท / รอบการทวงหนี้
1.3 ลำดับการตัดชำระหนี้	เงินที่ถูกหนี้ชำระเข้ามาจะถูกนำไปตัดชำระตามลำดับ ดังนี้ (1) ค่าธรรมเนียม (2) ดอกเบี้ย (3) เงินต้นของงวดหนี้ที่ค้างชำระนานที่สุดก่อน
2. ค่าดำเนินการทางกฎหมาย	
2.1 ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการฟ้องร้องดำเนินคดี	ตามอัตราที่บริษัทฯ ได้ชำระไปจริง
2.2 ค่าธรรมเนียมศาล	ตามอัตราที่หน่วยงานราชการนั้นกำหนด หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี	ตามอัตราที่หน่วยงานราชการนั้นกำหนด หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด
2.4 ค่าธรรมเนียมในการติดต่อหน่วยงานอื่นๆ	กรณีที่เป็นหน่วยงานราชการ : ตามอัตราที่หน่วยงานราชการนั้นกำหนด
	กรณีที่เป็นหน่วยงานเอกชน : ตามอัตราที่หน่วยงานนั้นกำหนด

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้

	งวดที่ 1 (ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ.)	งวดที่ 3 (มี.ค.)	งวดที่ 4 (เม.ย.)	รวม
กรณีที่ ไม่ มีการชำระหนี้เพิ่มเติม	50 บาท	100 บาท	100 บาท	100 บาท	350 บาท
กรณีที่ มี การชำระหนี้เพิ่มเติม - เงินที่ชำระเข้ามาสามารถนำไปตัดชำระค่าธรรมเนียมในการทวงถามของงวดที่ 1 ได้	50 บาท	100 บาท	100 บาท	100 บาท	300 บาท
- เงินที่ชำระเข้ามาสามารถนำไปตัดชำระค่าธรรมเนียมในการทวงถามของงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 ได้ แต่ยังคงค้างเงินต้นงวดที่ 2	50 บาท	100 บาท	100 บาท	100 บาท	200 บาท



	งวดที่ 1 (ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ.)	งวดที่ 3 (มี.ค.)	งวดที่ 4 (เม.ย.)	รวม
- เงินที่ชำระเข้ามาสามารถนำไปตัดชำระค่าธรรมเนียมในการทวงถามของงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 ได้ และสามารถนำเงินส่วนที่เหลือไปตัดเงินต้นงวดที่ 1 และ 2 ทั้งหมด	50 บาท	100 บาท	50 บาท	100 บาท	150 บาท

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการต่างๆ ค่าติดตามทวงถาม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานกฎหมายดำเนินคดีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้เช่าซื้อรับทราบและตกลงให้ค่าติดตามทวงถามและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานกฎหมายดำเนินคดีตามสัญญาฉบับนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เช่าซื้อก่อน

ข้าพเจ้าในฐานะผู้เช่าซื้อได้รับทราบและตกลงยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อคิดค่าบริการสำหรับการติดตามทวงถาม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานกฎหมายดำเนินคดี สำหรับกรณีที่ผู้เช่าซื้อได้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อฉบับนี้

_____ ผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายที่ 1

_____ ผู้เช่าซื้อ

(นายพรธมา เริงพิทยา และนายกอบพงษ์ ตรีสุชี)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ
บริษัท อาโอดี แอสเซ็ทส์ จำกัด

(นางสาวรัตนดา หมุ่มทอง)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ
บริษัท นันทวรรณ กรีนดริงค์ จำกัด

_____ ผู้ให้เช่าซื้อฝ่ายที่ 2

(นางสาวปฐมา พรประภา และนายประพล พรประภา)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ
บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)



AGILE ASSETS
Company Limited

0 2000 9392

0115558012195

www.agileassets.co.th

20 Moo1 Sukhumvit Road
Bangmuangmai, Muang
Samut Prakan 10270



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันการเช่าซื้อ